

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1183/2532

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์

นางสุวรรณา ศีลแดนจันทร์ (ศีลแดน
จันทร์) กับพวก

จำเลย

นายสุรชาติ ศีลแดนจันทร์ ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นายวัชร เหลืองพุทธรัตน์ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่โจทก์ประมูลซื้อได้ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109 แผ่นที่ 2)กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม (1)3หน้า 185 สารบบเล่ม 12 เลขที่ 675/532 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และได้นำออกขายทอดตลาดแล้ว โดยโจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อในราคาสูงสุด 80,000 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยมีการสมรู้กันในการประมูลทำให้ขายได้ราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ทั้งจำเลยที่ 2ที่ 3 ก็ไม่เคย

ทราบการประกาศขายทอดตลาดจึงไม่มีโอกาสคัดค้านว่าราคาต่ำไป จึงขอให้มีการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า วันนัดจำเลยไม่มาสู้ราคาด้วย และเห็นว่าการขายทอดตลาดดำเนินไปโดยชอบแล้ว จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 97,96)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โจทก์ประมูลซื้อได้ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โจทก์ประมูลซื้อได้ไว้ในระหว่างฎีกา

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ